

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA **"COMERCIO LOCAL Y TRANSFRONTERAS HEFOR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V."**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. **LAURA ELENA OCEGUEDA PADILLA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO **"LA EMPRESA"** Y POR OTRO LADO LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA **FDM LOGISTICA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. **LUIS JORGE MARTINEZ ESPARZA**, EN LO SUCESIVO **"EL ARRENDATARIO"**, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

- I. Declara **"LA EMPRESA"**, a través de su representante legal:
- A. Ser una personal moral legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, lo cual hace constar con la Escritura Pública número **40,945**, de fecha del 18 de julio del año 2017, pasada bajo la fe del Licenciado **Juan Diego Ramos Uriarte**, Notario Público Titular número 115 de Guadalajara, Jalisco.
 - B. Manifiesta su Representante Legal, la C. **LAURA ELENA OCEGUEDA PADILLA** que cuenta con las facultades necesarias y suficientes para el acto a jurídico que se lleva a cabo, lo cual hace constar con la Póliza número **838**, de fecha del 02 de marzo del año 2023, pasada ante la fe del Licenciado **Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez**, Corredor Público número 02 del Estado de Jalisco, así como estas facultades no le han sido eliminadas o modificadas de forma alguna.
 - C. Encontrarse debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **CLT170814QS1**.
 - D. Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Ludwig Van Beethoven, interior K, número exterior 5570, en la Colonia La Estancia, con Código Postal número 45030, en Zapopan, Jalisco.
- II. Declara **"EL ARRENDATARIO"**, a través de su representante legal:
- A. Ser una personal moral legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, lo cual hace constar con la Escritura Pública número **28,700** con fecha del 31 de enero del año 2020, otorgada ante la fe del Licenciado **Hernán Gascón Hernández**, Notario Público número 36 de Guadalajara, Jalisco.

- B. Manifiesta su Representante Legal, él C. **LUIS JORGE MARTINEZ ESPARZA** que cuenta con las facultades necesarias y suficientes para la celebración del presente contrato tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número **21,030** con fecha del 21 de octubre del año 2022, otorgada ante la fe del Licenciado **Sergio Manuel Beas Pérez**, Notario Público 112 de Guadalajara, Jalisco y que a la fecha no se han revocado ni modificado.
- C. Encontrarse debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **FLO200204V97**.
- D. Que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Himno, número exterior 2272 en la Colonia Guadalajara Oriente, C.P. 44700, en Guadalajara, Jalisco.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO DEL CONTRATO .-

El presente contrato tiene por objeto el Arrendamiento por parte de “**LA EMPRESA**” a favor de “**EL ARRENDATARIO**” de los siguientes bienes:

- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

“**EL ARRENDATARIO**” utilizará dichos bienes exclusivamente para los actividades y eventos pactados entre “**LAS PARTES**”.

SEGUNDA. – DURACIÓN DEL CONTRATO. -

El arrendamiento tendrá una duración de 01 año, comenzando el día **25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024** y terminando el día **25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025**.

Al finalizar el arrendamiento “**EL ARRENDATARIO**” deberá devolver los bienes arrendados en las mismas condiciones que los recibió, salvo el desgaste normal por su uso.

TERCERA. -RENTA Y FORMA DE PAGO. -

“**EL ARRENDATARIO**” pagará a “**LA EMPRESA**” la cantidad tratada por ambas partes.

CUARTA. – ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES. -

"LA EMPRESA" se obliga a entregar los bienes arrendados en perfecto estado de funcionamiento y conservación en el lugar y fecha acordados por **"LAS PARTES"**.

"EL ARRENDATARIO" deberá revisar los bienes al momento de la recepción y notificar cualquier daños o defecto evidente.

QUINTA. – USO DE LOS BIENES. –

"EL ARRENDATARIO" se compromete a utilizar los bienes arrendados exclusivamente de la manera pactada, así como a mantenerlos en buenas condiciones durante el período de arrendamiento.

Cualquier daño, pérdida o deterioro que no sea producto del uso normal será responsabilidad de **"EL ARRENDATARIO"**, quien deberá cubrir los gastos de reparación o reposición de los bienes.

SEXTA. – OBLIGACIONES DE "EL ARRENDATARIO". –

Se compromete a:

- Utilizar los bienes de manera adecuada y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por **"LA EMPRESA"**.
- Devolver los bienes arrendados en las mismas condiciones en las que los recibió, salvo el desgaste normal por el uso de estos.
- Cubrir cualquier costo de reparación o reposición en caso de daño o pérdida de los bienes.

SÉPTIMA. – OBLIGACIONES DE "LA EMPRESA". –

Se obliga a:

- Entregar los bienes en buen estado de uso y conservación.
- Proporcionar cualquier manual o instrucción necesaria para uso adecuado de los bienes arrendados.
- Atender cualquier solicitud o reclamación de **"EL ARRENDATARIO"** respecto al estado o funcionamiento de los bienes arrendados durante el plazo del contrato.

OCTAVA. - RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. -

“EL ARRENDATARIO” será responsable de cualquier daño o pérdida que ocurra a los bienes durante el período de arrendamiento, excepto cuando dichos daños sean consecuencia de un defecto inherente a los bienes, en cuyo caso será responsabilidad de “LA EMPRESA”.

NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. -

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este contrato de forma anticipada mediante notificación por escrito con al menos 10 días de antelación. En caso de terminación anticipada por parte de “EL ARRENDATARIO”, éste deberá pagar la parte proporcional de la renta correspondiente al tiempo en que haya utilizado los bienes.

DÉCIMA. -GARANTÍAS. -

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, “EL ARRENDATARIO” entrega a “LA EMPRESA” la cantidad pactada entre ambas partes como depósito en garantía. Esta suma será devuelta al término del contrato, una vez que se verifique que los bienes arrendados han sido devueltos en las condiciones acordadas.

DÉCIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. -

Este contrato se rige por las leyes del estado de Jalisco. Para la resolución de cualquier controversia derivada de este contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de **Guadalajara, Jalisco**, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a **25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.**

“EL VENDEDOR”



LAURA ELENA OCEGUEDA PADILLA
En Representación de
COMERCIO LOCAL Y TRANSFRONTERAS HEFOR Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.

“EL COMPRADOR”



LUIS JORGE MARTINEZ ESPARZA
En Representación de
FDM LOGISTICA, S.A. DE C.V.